

주의 요구 / 통 보

1. 제 목 : 관리사업장 공사에 대한 하자보증 서류 수령 및 공공
개발관리시스템 활용 불철저
2. 소관부점 : 남부개발처, 중부개발처, 수도권동부개발처, 수도권
서부개발처, 개발혁신지원처
3. 내 용 :

가. 업무개요

남부개발처, 중부개발처, 수도권동부개발처 및 수도권서부개발처는 「업무분장세칙」 제32조내지 제35조에 따라 관할 지역의 공공개발 건축·개발부동산 임대·시설관리 및 회계·세무·결산 등의 업무를 수행하고 있고

개발혁신지원처는 같은 세칙 제31조 제1항 제7호 및 제9호에 따라 공공개발 전산 관리 총괄 업무와 공공개발 준공재산 임대·시설관리 업무 총괄(내규관리 포함)을 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 제18조에 따르면 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사의 도급 계약의 경우 계약당사자로 하여금 그 공사의 하자보수 보증을 위하여

하자보수보증금을 내도록 하되, 대통령령으로 정하는 경우에는 하자보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제할 수 있도록 되어 있다.

또한, 같은 법 시행령 제62조 제1항에 따르면 법 제18조의 규정에 의한 하자보수보증금은 기획재정부령이 정하는 바에 의하여 계약금액의 100분의 2이상 100분의 10이하로 하되, 공사의 성질상 하자보수가 필요하지 아니한 경우로서 기획재정부령이 정하는 경우에는 하자보수보증금을 납부하지 않게 할 수 있다고 되어 있고

같은 법 시행규칙 제72조 제2항에 따르면 영 제62조 제1항 단서에 따라 하자보수보증금을 납부하지 아니하게 할 수 있는 경우는 다음 각 호의 어느 하나의 공사로 한다고 되어 있다.³⁹⁾

국가계약법 시행규칙 제72조(하자보수보증금률)

1. 「건설산업기본법 시행령」 별표 1에 따른 건설업종의 업무내용 중 구조물 등을 해체하는 공사
2. 단순암반절취공사, 모래·자갈채취공사등 그 공사의 성질상 객관적으로 하자보수가 필요하지 아니한 공사
3. 계약금액이 3천만원을 초과하지 아니하는 공사(조경공사를 제외한다)

이는 공사의 성질상 하자보수가 필요하지 않은 공사에 한하여 하자보수보증금 납부를 생략할 수 있는 임의규정이나

하자보수는 객관적 판단이 어려우므로 구조물 해체공사, 암반절취공사 등의 하자보수가 불필요한 공사를 제외하고는 계약상대자로 하여금 준공검사일로부터 공사대금(잔금) 지급전까지 하자보수보증금 등⁴⁰⁾을 납부하도록 하여야 한다.

39) 「지방계약법」의 경우 제21조, 「지방계약법 시행령」 제71조, 「지방계약법 시행규칙」 제70조에 해당함

40) 국가계약법 시행규칙 제53조내지 제57조에 따르면 하자보수보증금은 현금, 증권, 보증보험증권, 정기에금증서등, 주식으로 납부할 수 있음

한편, 공공개발기획처는 2023. 12. 14. 「공공개발업무세칙」 개정을 통해 공공개발관리시스템 활용근거 조항을 신설⁴¹⁾하였고, 2024. 3. 4. 공공개발관리시스템을 구축하여 업무효율화 기반을 마련하였는데

공공개발업무세칙

제6조의2(공공개발관리시스템) 사업기획·건설관리·임대 및 시설관리 등 공공개발 업무 일체는 공공개발관리시스템을 활용하여야 한다. 다만, 개발업무의 기간이나 특수성 등에 따라 그러하지 아니할 수 있다.(2023.12.14. 본조신설)

해당 세칙 제6조의2에 따르면 사업기획·건설관리·임대 및 시설관리 등 공공개발 업무 일체를 공공개발관리시스템을 활용하여야 한다고 되어 있으므로 관리사업장의 공사계약의 준공대금 또한 시스템을 활용⁴²⁾하여 지급하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 관리사업장의 하자보증금 수령 및 준공대금 지급 실태를 점검한 결과

(1) 준공대금 지급 시 하자보수보증금 수령 불철저

0000. 00. 00. 공사계약을 체결한 “○○○○○○○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○(계약금액 000.0백만 원)”의 경우 0000. 0. 00. 준공 검사 후 0000. 0. 0. 준공대금을 지급하였는데 하자보수보증금을 수령 하지 않은 사실이 확인되었고

41) 개정사유 및 필요성에 따르면 공공개발관리시스템 구축에 따라 활용근거를 마련하여 공공개발 업무의 효율성을 제고한다고 되어있음

42) 공공개발관리시스템 > 임대시설 > 시설물관리 > 시설용역계약 비용처리 화면

0000. 0. 0. 계약 체결한 “○○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○
○○○○○(계약금액 00.0백만 원)”의 경우 0000. 0. 0. 준공검사 후 0000. 0. 00.
준공대금을 지급하였는데 계약금액 3천만 원 이하의 계약을 이유로
하자보수보증금을 수령하지 않은 사실이 확인되었고

0000. 00. 00. 계약 체결한 “○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○
○○○ ○○○○○○○○○○○”의 경우 금액과 무관하게 하자보수보증금을 수령
해야하는 조경공사⁴³⁾임에도 하자보수보증금을 수령하지 않는 등

[표 17]과 같이 3천만 원 초과 공사계약임에도 하자보수보증금을
수령하지 않은 공사계약 00건, 3천만 원 이하의 공사계약에서 하자보수
보증금을 수령하지 않은 000건이 확인되었다.

[표 17] 관리사업장 공사계약 하자보수보증금 수령 현황

(단위 : 건, %)

구분	하자보수보증금 수령 여부				
	합계	3천만원 초과 계약		3천만원 이하 계약	
		수령	미수령	수령 ⁴⁴⁾	생략 ⁴⁵⁾

“기재 생략”

43) 조경공사는 하자가능성이 높고 하자가 나중에 드러나는 특성이 있어서 금액과 무관하게
하자보수보증금을 반드시 납부받아야 하는 공사임

44) 3천만원 이하 계약 중 국가계약법 시행규칙 제72조를 근거로 하자보수보증금을 수령하지
않았으나, 하자보수 이행각서, 하자보증 이행각서 등의 대체 서류를 수령한 경우 수령한
것으로 간주함

45) 대부분 사업장은 하자보수보증금을 수령하지 않고 있었으나 납부 생략은 강행규정 위반이
아닌 임의규정에 따른 담당자의 판단이므로 “미수령”이 아닌 “생략”으로 기재함

(2) 준공대금 지급 시 공공개발관리시스템 활용 미흡

한편, 공공개발관리시스템 전산매뉴얼에 따르면 시설용역계약의 비용처리(대금지급)는 시설용역계약 비용처리 화면을 활용하도록 되어 있는데

[표 18]과 같이 관리사업장 공사계약의 준공대금 지급현황을 점검한 결과 계약 00건⁴⁶⁾ 중 00건(미등록 비율 00.0%)의 계약이 시스템을 활용하지 않고 일반전표화면에서 비용 지출했으며 하자보증 관련 서류 또한 등록하지 않은 것으로 확인되어 공사계약 완료 시 해당화면을 활용하여 대금을 지급하고 준공 관련 서류 일체를 등록하도록 할 필요가 있다.

[표 18] 관리사업장 공사 계약 대금지급 관련 시스템 이용 현황

(단위 : 건, %)

관리부점	시스템 등록 여부		
	계	등록	미등록

“기재 생략”

(3) 소액 건설공사 계약 관련 하자보증금 납부 예외근거 마련 필요

한편, 0000. 0. 0. 계약 체결한 “●●●●●●●●●● ●●(●●●) ●●●●●● ●●(계약금액 00.0백만 원)”의 경우 3천만 원 이하 공사계약을 근거로 준공대금 지급 시점에 하자보증금을 수령하지 않았는데

46) 공공개발관리시스템 구축완료일(오픈일자)인 2024. 3. 4. 이후의 계약에 한하여 등록 적정여부를 검토함

0000. 0. 00. 같은 사업장에서 진행한 동일한 성질의 공사 “●●●●●●●●●● (●●●●) ●● ●●●●”의 경우 0000. 00. 00. 준공대금 지급 시 하자에 대한 책임을 명확히 하기 위해 하자보수보증금을 대체할 각서(하자보수 이행각서)를 수령하는 등 한 사업장 내에서도 공사 계약에 대한 하자보증을 각기 다르게 처리한 사실이 확인되었다.

한편, [그림 5]와 같이 ○○○○공단의 경우 공사(용역/물품) 준공(완료)을 진행할 경우 계약 상대방으로부터 하자보수보증금을 수령하고 있는데 계약금액이 1천만원 이상인 경우에는 하자보증서(증권)를 제출받고, 1천만 원 이하의 소액계약은 하자보증각서로 대체하여 소규모 공사는 하자보수보증금을 납부하지 않도록 하고 있으므로

[그림 5] 공공기관 하자보증 이행 관련 양식

○○○○공단	■■■■공단
--------	--------

“기재 생략”

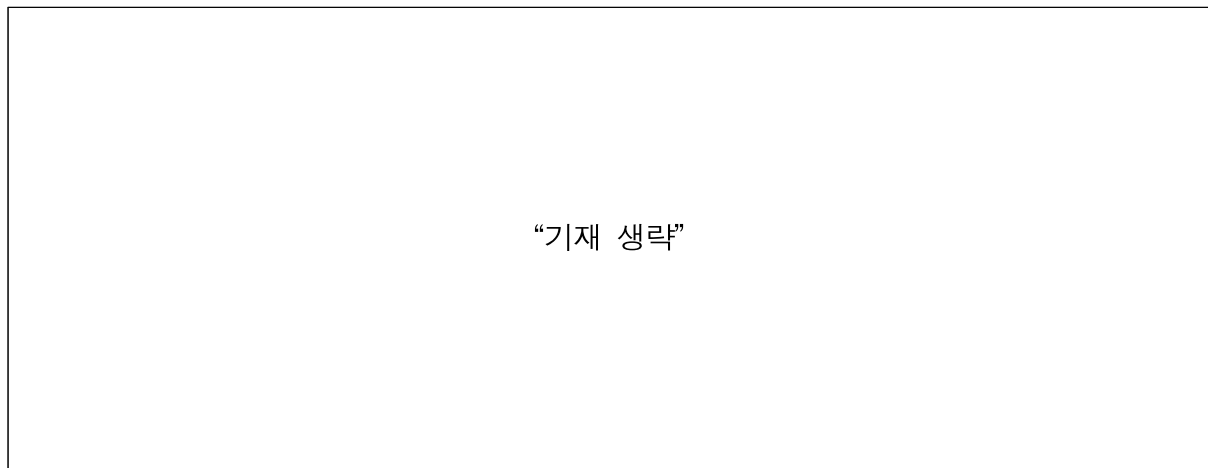
우리 공사 또한 시설물관리 관련 내규인 「공공개발 재산관리 업무요강」에 공사금액에 따라 하자보수보증금 수령방법(각서 양식 포함)을 마련하는 등 통일된 업무처리절차를 마련할 필요가 있다.

(4) 공공개발관리시스템 시설용역계약 비용처리 화면 개선 필요

또한, 공공개발관리시스템의 “설시용역계약 비용처리 화면(준공대금 지급 화면)”의 경우에는 하자보수보증금 수령여부를 확인하거나 공통된 양식(하자보수 이행각서 등)을 내려 받을 수 있는 기능이 부재한데

[그림 6]과 같이 비용처리 상세화면에 하자보수보증금 수령여부와 양식을 내려 받을 수 있는 기능을 추가하여 화면 사용 편의성·활용성을 제고할 필요가 있다.

[그림 6] 공공개발관리 시스템 내 시설용역계약 비용처리 화면



[소관부점 의견] 남부개발처 등 4개 부서에서는 감사 결과에 이의를 제기하지 않았으며 향후 공사대금 지급 시 공공개발관리시스템을 활용하고, 하자보수보증금 수령 업무를 철저히 하겠다고 답변하였고, 개발혁신지원처는 내규개정 및 공공개발관리시스템 기능개발을 통해 하자보증금 관련 업무절차를 개선하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

남부개발처장, 중부개발처장, 수도권동부개발처장, 수도권서부개발처장은 준공 후 관리중인 사업장에서 공사계약 후 대금을 지급할 때 공공개발관리시스템의 시설용역계약 비용처리 화면을 이용하여 대금을 지급하며 하자보수보증금을 수령하지 않는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직무교육을 실시하시기 바라며 (주의)

개발혁신지원처장은 소액 공사계약과 관련하여 하자보수보증금을 이행각서로 대체할 수 있도록 하는 등 시설관리 관련 내규를 개정하고 시설용역계약 비용처리화면 내 하자보수보증금 수령 및 이행각서 양식을 내려 받을 수 있도록 전산을 개선하기 바랍니다. (통보)